

Richter stärken Rechte von Flüchtlingen

Südwest Presse

Freitag 18. Juli 2014

Copyright 2014 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: Im Brennpunkt; S. 3

Length: 385 words

Highlight: Die Unterbringung von Abschiebehäftlingen in normale Gefängnisse ist rechtswidrig. Das entschied der Europäische Gerichtshof.

Body

Baden-Württemberg hat ein Problem, Hessen, Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Hamburg und Sachsen-Anhalt ebenso. Das sind alles Bundesländer, in denen Abschiebehäftlinge zusammen mit Straftätern in ganz normale Gefängnisse gesteckt werden. "Rechtswidrig" sei das, betonen die Richter am Europäischen Gerichtshof. Nach ihrem gestrigen Urteil haben Abschiebehäftlinge Anspruch auf eine bessere Unterbringung in gesonderten Anstalten, wo ihre Freiheitsrechte weniger stark beschnitten werden. In Gefängnissen dürfen Insassen zum Beispiel oft kein Handy besitzen, auch ihr Zugang zum Internet ist beschränkt. Geklagt hatten eine Vietnamesin, eine Syrerin und ein Marokkaner, die ihre Unterbringung in Gefängnissen als rechtswidrigen Freiheitsentzug empfanden und argumentierten, sie hätten sich kein Verbrechen zuschulden kommen lassen.

Der Gerichtshof folgte in seiner Entscheidung dem Antrag seines Generalanwaltes Yves Bot, der die Gefängnisunterbringung als Verstoß gegen die "Menschenwürde von Migranten" kritisiert hatte.

Nach der EU-Rückführungsrichtlinie aus dem Jahr 2008 müssen Abschiebehäftlinge "grundsätzlich" in speziellen Hafteinrichtungen untergebracht werden. Die Bundesregierung muss nach Auffassung der Richter nun dafür sorgen, dass Bundesländer, die das noch nicht leisten können, Betroffene an andere Bundesländer weiterreichen.

In Abschiebehaft kommen Menschen, die etwa nach einer illegalen Einreise oder einem abgelehnten Asylgesuch zur Ausreise verpflichtet sind. Ihre Zahl war zuletzt rückläufig. Nach Angaben der Bundesregierung waren es 2008 noch rund 8800, 2010 rund 7500 und 2011 gut 6400 Ausländer.

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl und der Jesuiten-Flüchtlingsdienst begrüßten das Urteil und forderten einen sofortigen Stopp der Unterbringung in Gefängnissen sowie eine umgehende Freilassung aller Betroffenen.

Geregelt ist die Abschiebehaft durch Paragraph 62 des Aufenthaltsgesetzes. Es gibt die sogenannte Vorbereitungshaft von maximal sechs Wochen und die Sicherungshaft von bis zu 18 Monaten. Die Sicherungshaft wird angewendet: wenn jemand illegal eingereist ist, die Ausreisepflicht abgelaufen ist und der Betroffene seinen Aufenthaltsort gewechselt hat, ohne die Ausländerbehörde zu informieren - oder dann, wenn sich der Betroffene der Abschiebung entzogen hat.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (94%); ABSCHIEBUNG (91%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (91%); RICHTER (91%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GEFÄNGNISSE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); EU-REGULIERUNG (78%); GESETZGEBUNG (78%); MENSCHENRECHTE (78%); MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (78%); VERBRECHEN (78%); EUROPÄISCHE UNION (73%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); POLITIK (73%)

Industry: INTERNET & WWW (71%)

Geographic: HAMBURG, DEUTSCHLAND (58%); MECKLENBURG-VORPOMMERN, DEUTSCHLAND (73%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (59%); HESSEN, DEUTSCHLAND (58%); SACHSEN-ANHALT, DEUTSCHLAND (58%); THÜRINGEN, DEUTSCHLAND (58%); MAROKKO (76%); EUROPA (73%)

Load-Date: July 18, 2014